

통 보

제 목 “개인발명” 권리 양도에 관한 계약 관리 미흡
소 관 부 서 ▷▷▷▷처
내 용

한국석유관리원 임직원의 발명을 보호·장려하기 위하여 「발명진흥법」에 따라 「직무발명보상규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다.

규정 제2조(용어의 정의)에 따르면 “직무발명”이란 임직원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 관리원의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 임직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말하며, “개인발명”¹⁾이란 특허 등을 받을 수 있는 권리가 발명한 자에게 귀속되는 발명으로 규정하고 있다.

그리고 규정 제4조(개인발명의 양도)에 따르면 “직무발명” 이외의 “개인발명”에 대한 권리는 관리원에 양도할 수 있으며, 권리의 양도는 직무발명심의위원회의 심의 및 규정 별표 1의 평가 기준에 따른 평가를 거쳐 관리원과 해당 임직원 간에 체결하는 별도의 계약에 따르도록 규정하고 있다.

한편, ♥♥♥ 팀장 등 5명²⁾은 “석탄 저장시설로부터 메탄가스 회수 및 자원화”의 “개인발명” 신고서를 2020.7.10. 특허 관리 전담부서(당시, ♥♥ 처 ♣♣♣♣팀)로 신고하였으며, 2020.10.29. 제4차 직무발명심의위원회에서 심사 평균 점수 47.0으로 승계 및 국내 출원³⁾이 결정되었고, 2022.9.16.

1) 규정 제2조 제5호에 따른 개인발명의 범위는 아래와 같다.

가. 직무발명 이외의 발명

나. 직무발명심의위원회 결과 관리원 불승계결정에 대한 발명

다. 발명신고서 제출일부터 4개월 이내에 승계결정 통지하지 않은 경우(관리원이 권리의 승계를 포기한 직무발명)

2) 개인발명자 및 지분율 : ♥♥♥(50%), ♣♣♣(20%), ●●●(10%), ◆◆◆(10%), ■■■(10%)

특허 등록이 최종 결정되어 2022.10.4. “직무발명” 보상금 100만원을 규정 제15조(보상금의 지급)에 따라 직무발명자 5명에게 지분율에 따라 지급하였다.

그런데 “개인발명” 보상금 지급은 규정 제4조(개인발명의 양도)에 따라 계약 조건에 명시한 보상금 지급기준을 적용하여 보상금을 지급하여야 하나 규정 제15조의 “직무발명”에 따른 보상기준을 적용하여 보상금을 지급하였다.

관련자 의견 및 검토 결과

① 관련자 의견

당시 담당 직원은 “개인발명” 승계 결정 시 보상금 기준은 “직무발명”과 같은 조건(규정 15조)으로 지급함을 개인 발명자와 유선으로 협의하였고, 「제4차 직무발명심의위원회 개최 및 안건 보고」에서 심의 안건을 “개인발명”으로 보고하였으며, 제4차 직무발명 심의위원회 당시 심의위원에게 “개인발명”의 양도 규정 및 보상금 지급기준은 “직무발명”과 같은 보상조건(규정 제15조)으로 지급함을 설명하였으며, 「제4차 직무발명보상 심의위원회 결과보고」⁴⁾에도 “출원한 발명이 지식재산권으로 등록될 경우 직무발명 보상금 지급”임을 명시하였음을 주장하였다.

② 관련자 의견 검토 결과

담당 직원의 주장이 사실이라 하더라도 규정 제4조에 따라 담당자는 개인 발명자와 협의한 사항을 계약서에 명시하고 개인발명 보상 등 관련 업무를 수행하여야 하나, 계약서를 작성하지 않고 업무를 처리한 사실이 있

3) 규정 별표 1에 따르면, 평가점수의 합계가 45점 이상의 경우 승계 및 국내 출원, 70점 이상의 경우 승계 및 PCT국제출원(또는 각국 해외출원)을 하도록 규정하고 있다.

4) 「제4차 직무발명보상 심의위원회 결과보고」 (☎☎☎☎팀-351, 2020.11.04.)

다.

조치할 사항

▷▷▷▷처장은 “개인발명”양도에 따른 출원/등록/실시·처분보상금 등 양도조건을 개인 발명자와 구체적이고 명확하게 계약 조건에 기록하여 운영하시기 바랍니다. (통보)